

1500669-48.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... apreendida e que esta se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que cumpriram mandado de busca e apreensão deflagrado após informações de que o réu praticava o tráfico de drogas no local; b) a quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500669-48.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500669-48.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR GUSTAVO NASCIMENTO FARIAS

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

VICTOR GUSTAVO NASCIMENTO FARIAS, qualificado nos autos, foi denunciado porque no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 06h30min, na Rua Ioneu Carvalho Domingos, nº 220, Bloco 16, apartamento 21, nesta cidade e Comarca, guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 1.266,81 gramas de cocaína (cf. laudos de constatação e químico-toxicológico às fls. 31/33 e 121/125).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 93/95). Notificado (fl. 167), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 149/151). A denúncia foi recebida em 18/4/2022 (fls. 152/154) e, em seguida, o réu foi citado (fl. 185). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 24/5/2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 187/188).

O Ministério Público, em alegações finais (cf. gravação audiovisual), requereu a

condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser valorados os maus antecedentes e reincidência do réu, que afastam a figura do tráfico privilegiado e impõem a fixação do regime inicial fechado, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

A Defesa (fls. 189/202), em alegações finais, requereu a absolvição pela insuficiência de prova da traficância, vez que a droga não pertencia ao acusado. Na dosimetria, apontou que é tecnicamente primário, que a quantidade e natureza da droga não demonstram dedicação à atividade criminosa, devendo ser fixada a pena mínima, com valoração da confissão, fixação do regime semiaberto e direito ao recurso em liberdade. No que diz respeito ao veículo apreendido, sustentou que pertence a terceira pessoa (documento de fl. 203).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 8/10), fotos de fls. 17/19 e fls. 25/26, cópia de anotações (fls. 20/24), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelo laudo de constatação provisória (fls. 31/33), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 121/125), este atestando a natureza da substância apreendida, pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 132/133) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Paulo Sergio da Silva, policial civil, declarou que havia informações de que o réu traficava drogas no CDHU. Ele já havia sido abordado anteriormente, mas nada de ilícito havia sido encontrado. Na data dos fatos, após deferimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, encontraram-no dentro do seu carro, utilizando entorpecentes. Perguntaram se ele possuía drogas e ele confirmou que havia entorpecente no banco traseiro do veículo. De fato foram encontrados vários "pinos" vazios e duas porções grandes de cocaína, com peso superior a 1kg. Embora não tenha acompanhado a busca realizada na residência do réu, soube que no local foram encontrados R\$ 2.810,00 e anotações relativas ao tráfico, cuja grafia o réu assumiu.

A testemunha Maria Ines Garcia Hermosilla, policial civil, declarou ter participado da diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu. Eles revistaram todo o apartamento dele, onde estava a sua esposa, tendo encontrado sobre um balcão R\$ 2.810,00 e anotações de contabilidade do tráfico. O réu assumiu ter sido o autor das anotações. Soube que no veículo do réu foi encontrado entorpecente.

O réu Victor Gustavo Nascimento Farias, interrogado, declarou que seu filho mais novo estava doente e ele não tinha dinheiro para comprar medicamentos. Ele então aceitou uma proposta para levar uma mochila com drogas, anotações e dinheiro, para uma pessoa, recebendo R\$ 500,00 pelo serviço. Ele deixou as drogas no carro e levou o dinheiro e anotações para o apartamento. No dia seguinte, quando se preparava para levar o entorpecente, foi abordado pelos policiais.

Não obstante os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi confirmada pelo acusado e corroborada com a existência de elementos bastantes que demonstram que era proprietário da droga apreendida e que esta se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que cumpriram mandado de busca e apreensão deflagrado após informações de

que o réu praticava o tráfico de drogas no local; b) a quantidade de droga e embalagens plásticas individualizadas apreendidas no interior do veículo no qual estava o acusado; c) a apreensão de quantidade expressiva de dinheiro sem comprovação de origem lícita e as anotações típicas, sugestivas a indicar o tráfico, encontradas na residência do acusado.

A acusação encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos. Ambos declararam que a abordagem se deu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em função de informações prévias de que o réu comercializava droga no CDHU.

Cumpra salientar que a Defesa aponta que o entorpecente não pertencia ao sentenciado, contudo não traz qualquer elemento de prova acerca do alegado.

Oportuno pontuar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas é crime de natureza múltipla e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, ou seja, o fato de guardar o entorpecente, ainda que de propriedade alheia, é suficiente para a caracterização do delito.

Em que pese o réu confessar que recebeu R\$ 500,00 reais para levar a mochila com droga, as anotações e dinheiro para uma pessoa, isso já basta para a configuração do crime de tráfico de drogas. Além disso, há convergência no relato do policial de que o réu já foi alvo de abordagem anterior, porém nada foi encontrado, com as datas retroativas lançadas nas anotações cuja grafia assumiu.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta Maus antecedentes (processo nº 0000338-82.2016.8.26.0593 – trânsito em julgado em 4/3/2020 – fls. 70/71) e foi flagrado na posse de quantidade expressiva de entorpecentes de alto poder destrutivo. Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Ponto que os registros elencados às fls. 69/71, além de caracterizarem Maus antecedentes, tratando-se estes autos da prática de novo delito após o agente já ter sido definitivamente condenado, sustentam também o reconhecimento da reincidência. Além disso, não houve superação do prazo de cinco anos entre o cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção.

Portanto, na segunda fase, está presente a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal – reincidência (processo 0003528-19.2019.8.26.0344 – extinção da punibilidade pelo cumprimento em 13/5/2021 – fl. 71), que fica compensada pela atenuante da confissão, permanecendo a pena tal como dosada na primeira fase. Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da

pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista reincidência do réu e o fato de ser apreendida em sua residência vultosa soma em dinheiro, muito além da remuneração supostamente obtida com a guarda do entorpecente, sem comprovação de origem lícita, além de anotações típicas do tráfico, inclusive com datas retroativas aos anos de 2020 e 2021, como se vê às fls. 20/24, evidenciando a dedicação à atividade criminosa.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu VICTOR GUSTAVO NASCIMENTO FARIAS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecente altamente nocivo, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos

em favor da União, decreto o perdimento dos bens, consistentes: I) no numerário depositado à fl. 126 e; II) na mochila de cor preta com escrito "Oakley" (fls. 27/28).

Nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o expresse permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Não há notícias de que o veículo no qual foi localizada a droga tenha sido objeto de apreensão nestes autos. Todavia, à vista do documento encartado à fl. 203, por cautela, aguarde-se o trânsito em julgado.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ. Cumpre registrar que a justiça gratuita foi deferida à fl. 117 (item 2).

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defesa por meio do DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 3 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA